



PENETAPAN

Nomor 98/Pid.Sus/2026/PN Mpw

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Malik Bin (Alm) Landa;
2. Tempat lahir : Woro;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/ 9 Mei 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Adi Sucipto, Gg. Andalas, Rukun Tetangga 008 Rukun Warga 002, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2025;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 6 November 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 7 November 2025 sampai dengan tanggal 16 Desember 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Desember 2025 sampai dengan tanggal 15 Januari 2026;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Januari 2026 sampai dengan tanggal 14 Februari 2026;
4. Penuntut sejak tanggal 5 Februari 2026 sampai dengan tanggal 24 Februari 2026;
6. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 25 Februari 2026 sampai dengan tanggal 26 Maret 2026;
7. Hakim PN sejak tanggal 11 Maret 2026 sampai dengan tanggal 9 April 2026;
8. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 April 2026 sampai dengan tanggal 8 Juni 2026;

Terhadap Terdakwa juga telah dilakukan Pembantaran Penahanan sejak tanggal 18 April 2026 sebagaimana Penetapan Pembantaran Nomor 98/Pen.Pid-Tar/2026/PN Mpw tanggal 18 April 2026 berdasarkan Permohonan

Hal. 1 dari hal. 7 Penetapan Nomor 98/Pid.Sus/2026/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantaran Nomor: WP.16.PAS.8-PK.06.04-991 tanggal 18 April 2026 yang diajukan secara elektronik melalui Aplikasi E-Berpadu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 98/Pid.Sus/ 2026/ PN Mpw tanggal 11 Maret 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2026/PN Mpw tanggal 11 Maret 2026 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas Perkara Pidana Nomor : 98/Pid.Sus/2026/PN Mpw;
4. Berita Acara Sidang Nomor : 98/Pid.Sus/2026/PN Mpw tanggal 1 April 2026, Berita Acara Sidang Nomor : 98/Pid.Sus/2026/PN Mpw tanggal 7 April 2026, Berita Acara Sidang Nomor : 98/Pid.Sus/2026/PN Mpw tanggal 14 April 2026, Berita Acara Sidang Nomor : 98/Pid.Sus/2026/PN Mpw tanggal 15 April 2026 dan Berita Acara Sidang Nomor : 98/Pid.Sus/2026/PN Mpw tanggal 21 April 2026;
5. Surat Keterangan Kematian Nomor: 400.7.31/16724/RSUD-D atas nama Abdul Malik tanggal 20 April 2026 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini dan ditandatangani oleh dr. Lia Pramita;
6. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Abdul Malik Bin (Alm) Landa pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2025 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2025 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di rumah terdakwa Jalan Pramuka Gang Kasturi Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah, yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada sekira awal bulan Oktober 2025 Sdr. Hermansyah (dalam pencarian pihak berwajib) menghubungi terdakwa mengatakan, "Pak Malik ada orang saya 6 orang, tolong diuruskan." Dijawab oleh terdakwa, "ya." Kemudian berselang waktu Sdr. Hermansyah menghubungi terdakwa lagi mengatakan, "pak malik kalau sudah di bandara pontianak, siapa yang atur?" dijawab oleh terdakwa, "ada, ridwan yang atur nanti."

Hal. 2 dari hal. 7 Penetapan Nomor 98/Pid.Sus/2026/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Oktober 2025 terdakwa menghubungi Sdr. Ridwan (dalam pencarian pihak berwajib) yang berada di Entikong untuk meminta menjemput para calon pekerja migran Indonesia dari Nusa Tenggara Barat pesanan Sdr. Hermansyah tersebut di Bandara Supadio Pontianak. Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2025 sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Ridwan meminta rekanannya untuk menjemput saksi Muhammad Ali Bin M. Salen, saksi Sri Rahmawati Als. Sri Bin Arifin, saksi Ibrahim Als. Haji Bai Bin Abakar Waham, saksi Hafsa Als. Sah Binti Arrahim (isteri dari saksi Ibrahim Als. Haji Bai Bin Abakar Waham) dan saksi Burhan Als. Bulat Bin Aazis di Bandara Supadio Pontianak. Kemudian para calon pekerja migran Indonesia tersebut langsung dibawa ke perbatasan Entikong Kabupaten Sanggau. Pada tanggal 14 Oktober 2025 sekira pukul 00.30 WIB para calon pekerja migran Indonesia tersebut sampai di Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau dan menginap di Kecamatan Kembayan tidak langsung ke Entikong karena situasi pada saat itu sedang “panas di batas” (maksudnya ada razia) sehingga Sdr. Ridwan mengarahkan untuk menginap di Kecamatan Kembayan. Keesokan harinya para calon pekerja migran Indonesia tersebut tidak jadi dibawa ke Entikong karena takut ada pemeriksaan oleh petugas Kepolisian dan dibawa pulang ke Pontianak dan ditampung sementara di rumah terdakwa di Jalan Pramuka Gang Kasturi Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 16 Oktober 2025 sekira pukul 01.00 Wib dini hari sampai situasi aman baru diberangkatkan lagi ke perbatasan Entikong Kabupaten Sanggau.
- Bahwa untuk pengurusan para calon pekerja migran Indonesia tersebut terdakwa sudah menerima uang pengurusan dari Sdr. Hermansyah pada tanggal 10 Oktober 2025 via transfer rekening Bank BNI untuk memberangkatkan para calon pekerja migran tersebut dari Pontianak sampai ke Malaysia sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah). Sedangkan mengenai upah/ongkos para calon pekerja migran Indonesia yang sudah terdakwa tampung di rumah terdakwa di luar dari uang yang terdakwa terima dari Sdr. Hermansyah sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) tersebut terdakwa meminta Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang per malam dan untuk upah terdakwa mengatur penjemputan dari bandara dan selanjutnya dibawa ke perbatasan terdakwa menerima upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang. Dan upah tersebut terdakwa terima setelah calon pekerja migran Indonesia tersebut sudah berhasil masuk ke Malaysia.

Hal. 3 dari hal. 7 Penetapan Nomor 98/Pid.Sus/2026/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2025 sekira pukul 22.00 WIB Tim Tindak Operasi Lintas Batas Ditreskrimum Polda Kalbar mendapatkan informasi adanya dugaan Tindak Pidana Perdagangan orang atau Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia non prosedural ke Malaysia. Sekira pukul 22.30 WIB Tim Tindak Operasi Lintas Batas Ditreskrimum Polda Kalbar mencari informasi di sekitaran Jalan Pramuka Sungai Rengas Kabupaten Kubu Raya. Sekira pukul 23.00 WIB Tim Tindak Operasi Lintas Batas Ditreskrimum Polda Kalbar berhasil mengamankan terdakwa sedang berada tidak jauh dari rumah tinggalnya. Setelah dilakukan interogasi ternyata benar ada beberapa calon pekerja migran Indonesia yang sedang ditampung di rumah terdakwa yang tidak jauh dari lokasi terdakwa diamankan. Setelah itu Tim Tindak Operasi Lintas Batas Ditreskrimum Polda Kalbar langsung menghampiri rumah terdakwa di Jalan Pramuka Gang Kasturi Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dan melakukan pemeriksaan didapati 6 (enam) orang calon pekerja migran Indonesia yaitu saksi Muhammad Ali Bin M. Salen, saksi Sri Rahmawati Als. Sri Bin Arifin, saksi Ibrahim Als. Haji Bai Bin Abakar Waham, saksi Hafsah Als. Sah Binti Arrahim, saksi Burhan Als. Bulat Bin Aazis dan saksi Hamdun Als. Hamdun Bin Ismail yang mana saksi Hamdun Als. Hamdun Bin Ismail tiba di Pontianak pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2025 dan langsung ditampung di rumah terdakwa di Jalan Pramuka Gang Kasturi Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya sebelum diberangkatkan ke Malaysia. Dari hasil interogasi bahwa ke 6 (enam) calon pekerja migran Indonesia tersebut mengaku hendak berangkat kerja ke Malaysia tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dan yang akan membawa para calon pekerja migran Indonesia tersebut masuk ke Malaysia adalah terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan ke 6 (enam) orang calon pekerja migran Indonesia tersebut dibawa ke Polda Kalbar untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa Abdul Malik Bin (Alm) Landa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU RI No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu saksi atas nama Syahrul Ramadhan dan saksi atas nama Muhammad Yudha, yang memberikan keterangan dibawah sumpah
Hal. 4 dari hal. 7 Penetapan Nomor 98/Pid.Sus/2026/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Type V23e warna Hitam dengan nomor Imei 1 :866296058591618 dan Imei 2 : 866296058591600, 1 (satu) lembar Boardingpass Tiket Pesawat Lion Air tujuan Lombok – Surabaya an. RAHMAWATI/ SRIMRS tanggal 13 Oktober 2025 dan 1 (satu) lembar Boardingpass Tiket Pesawat Lion Air tujuan Surabaya –Pontianak an. RAHMAWATI/ SRIMRS tanggal 13 Oktober 2025, yang telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 21 April 2026 dengan agenda pemeriksaan ahli dari Penuntut Umum, Penuntut Umum menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2026 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 400.7.31/16724/RSUD-D atas nama Abdul Malik tanggal 20 April 2026 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini dan ditandatangani oleh dr. Lia Pramita;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika Tersangka atau Terdakwa meninggal dunia. Kemudian dalam penjelasan Pasal tersebut juga dijelaskan bahwa apabila seseorang Tersangka atau Terdakwa meninggal dunia, tidak dapat dilakukan Penuntutan terhadap perkara tersebut. Tidak dilakukannya Penuntutan karena kesalahan seseorang tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 71 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa gugurnya kewenangan Penuntutan jika Terdakwa meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah meninggal dunia sebelum perkaranya diputus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 71 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka penuntutan terhadap Terdakwa dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena kewenangan Penuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dinyatakan gugur, maka pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa pun dinyatakan gugur;

Hal. 5 dari hal. 7 Penetapan Nomor 98/Pid.Sus/2026/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang mana terhadap perkara ini belum selesai proses pemeriksaannya dan barang bukti tersebut belum diperiksa secara keseluruhan, maka menurut Majelis Hakim perlu ditetapkan agar barang bukti sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dinyatakan gugur, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Negara sejumlah NIHIL;

Memperhatikan Pasal 132 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 71 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Surat Keterangan Kematian Nomor: 400.7.31/16724/RSUD-D atas nama Abdul Malik tanggal 20 April 2026 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini dan ditandatangani oleh dr. Lia Pramita serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan kewenangan Penuntut Umum untuk menuntut terdakwa Abdul Malik Bin (Alm) Landa tersebut dinyatakan gugur karena terdakwa Abdul Malik Bin (Alm) Landa meninggal dunia;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara pidana Nomor 98/Pid.Sus/2026/PN Mpw atas nama terdakwa Abdul Malik Bin (Alm) Landa gugur karena terdakwa Abdul Malik Bin (Alm) Landa meninggal dunia;
3. Menetapkan barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara sejumlah NIHIL;

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Selasa, tanggal 21 April 2026 oleh kami, Rezki Fauzi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Bungawali Anastasia, S.H., dan Fajar Nuriawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanny Puspasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Yohana Serevina Mikha Gusta, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah;

Hal. 6 dari hal. 7 Penetapan Nomor 98/Pid.Sus/2026/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Andi Bungawali Anastasia, S.H.

Ttd

Rezki Fauzi, S.H.

Ttd

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hanny Puspasari, S.H., M.H.

Hal. 7 dari hal. 7 Penetapan Nomor 98/Pid.Sus/2026/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)